

Nr. 158 Allgemeine Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes über Verbrauchergenossenschaften. 20. Mai 1935*R 43 II/351, Bl. 78–79 Umdruck¹**Beginn:**Beginn:*

Die Verbrauchergenossenschaften befinden sich seit längerer Zeit in einer ernsten Krise, die ihren Ausgang von den starken Spargeldabhebungen in Verfolg der Bankenkrise vom Juli 1931 nahm und sich in der Folgezeit noch erheblich verschärfte. Zur Zeit sind rd. 80 Genossenschaften, und zwar fast durchweg große, liquidationsreif oder wenigstens stark gefährdet; sie repräsentieren ca. 60% der Gesamtbilanzsumme aller Verbrauchergenossenschaften und rd. 40% des Gesamtumsatzes; es sind in ihnen rd. 110 Millionen RM Spargelder investiert. Das Gesetz verfolgt zunächst den Zweck, die Abwicklung dieser Verbrauchergenossenschaften mit Hilfe von 60 Millionen RM Zuschüssen des Reichs zu ermöglichen². Dieser Betrag ist nach den Schätzungen ausreichend, um nicht nur den Spargläubigern, denen mehrfach versprochen wurde, daß ihre Spargelder nicht verloren gehen sollten, die möglichst vollständige Rückzahlung ihrer Sparguthaben zu sichern, sondern auch die schweren wirtschaftlichen, politischen und sozialen Schäden abzuwenden, die ein Zusammenbruch derartig umfangreicher Wirtschaftsunternehmen unvermeidlich zur Folge haben würde. Der Betrag von 60 Millionen RM stellt zugleich die äußerste Hilfe dar, die von seiten des Reichs zur Bereinigung der Verbrauchergenossenschaftsfrage gewährt werden kann; nach Erklärung des Herrn Reichsministers der Finanzen kann eine weitere Hilfsleistung keinesfalls in Frage kommen.

Die restlichen, lebensfähigen Verbrauchergenossenschaften werden durch das Gesetz unmittelbar nicht berührt³. Da durch die vorgeschlagene Regelung die Gefahr, daß durch den Zusammenbruch der gefährdeten Genossenschaften Erschütterungen eintreten, die schließlich auch die noch gesunden Verbrauchergenossenschaften in den Strudel hineinziehen, unter der weiteren Voraussetzung einer nunmehr eintretenden Beruhigung gebannt erscheint, wird der Fortbestand der restlichen Verbrauchergenossenschaften ohne besondere neue Stützungsmaßnahmen möglich sein. Da von der Liquidation insbesondere die großen Genossenschaften, deren Vorhandensein stets als besonders unerwünscht angesehen wurde, betroffen werden und die Bilanzsumme der mutmaßlich bestehen bleibenden Genossenschaften kaum mehr als 40% der bisherigen Gesamtbilanzsumme darstellen dürfte, wird im Zuge der Durchführung des Gesetzes das Verbrauchergenossenschaftsproblem vom Standpunkt des Mittelstandes sehr wesentlich an Bedeutung verlieren. Dennoch wird sorgfältig geprüft werden müssen, inwieweit auch bei den noch bestehen bleibenden

¹ KabVorl. des RWiM nebst Entwurf einer Pressenotiz mit dem Hinweis für den StSRk, „die sofortige Verabschiedung des Gesetzes [sei] *dringend erforderlich*“; R 43 II/351, Bl. 73–85; R 43 I/1473, Bl. 47–57. Die Begründung wurde nicht veröffentlicht. Vorgeschichte des Entwurfs s. Dok. Nr. 103. Zum Inhalt des Gesetzes und seinem Stellenwert im Vorgehen des Nationalsozialismus gegen die ehemals sozialdemokratischen Konsumvereine vgl. BLUDAUS. 120–124; HASSELMANN S. 476–483; KURZERS. 247–278.

² § 2 der Vorlage lautete: „Der Reichsminister der Finanzen wird ermächtigt, einen Betrag bis zu 60 – sechzig – Millionen Reichsmark zur Erleichterung der Abwicklung, insbesondere zur Sicherung der Spareinleger, solchen Verbrauchergenossenschaften zur Verfügung zu stellen, die lebensunfähig sind und mit Zustimmung des Reichswirtschaftsministers bis zum 31. Dezember 1935 ihre Auflösung beschließen.“

³ Tatsächlich traf das Gesetz auch die wirtschaftliche Tätigkeit der bestehenden Verbrauchergenossenschaften im Mark, indem § 5 die Auflösung ihrer Spareinrichtungen, die traditionell ihre hauptsächliche Finanzierungsquelle darstellten, bis zum 31. 12. 40 verfügte. § 1 band die Errichtung neuer Konsumvereine an die Genehmigung des RWiM, was praktisch einem Verbot von Neugründungen gleichkam.

Genossenschaften eine Umgestaltung etwa in der Richtung der Privatisierung der Verteilungsstellen erfolgen kann. § 9 des Gesetzes gibt dem Reichswirtschaftsminister zur Durchführung derartiger Maßnahmen die erforderliche Vollmacht⁴.

Das Gesetz kann seinen Zweck, die von den liquidationsreifen Verbrauchergenossenschaften drohenden Gefahren zu beseitigen und eine nachhaltige Beruhigung in der Verbrauchergenossenschaftsfrage herbeizuführen, nur erfüllen, wenn sichergestellt wird, daß das Verbrauchergenossenschaftsproblem nunmehr endgültig dem politischen und wirtschaftspolitischen Meinungsstreit entzogen wird. Geschieht das nicht, so werden alle gesetzgeberischen Maßnahmen letzten Endes zwecklos sein. Die anliegende, dem Reichskabinett zur Beschlußfassung vorgelegte Presseerklärung ist daher wesentliche Voraussetzung zur Erreichung des mit dem vorliegenden Gesetz erstrebten Erfolges⁵.

[...]⁶

⁴ „§ 9 Der Reichswirtschaftsminister wird ermächtigt, zur Ausführung dieses Gesetzes im Einvernehmen mit dem Reichsminister der Finanzen weitere Bestimmungen, auch ergänzenden Inhalts, insbesondere über den Geschäftsbetrieb der Verbrauchergenossenschaften, zu erlassen.“

⁵ In dieser Erklärung hieß es u.a.: „Das Gesetz regelt die Abwicklung einer beträchtlichen Zahl liquidationsreifer Verbrauchergenossenschaften; es beugt den Gefahren vor, die ein unregelter Zusammenbruch großer Verbrauchergenossenschaften in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht mit sich bringen würde. Gesunde Verbrauchergenossenschaften werden durch das Gesetz nicht betroffen, jedoch ist für eine Umgestaltung der verbleibenden Verbrauchergenossenschaften der Weg dadurch geebnet, daß das Gesetz den Reichswirtschaftsminister zum Erlaß der erforderlichen Bestimmungen, insbesondere über den Geschäftsbetrieb der Verbrauchergenossenschaften, ermächtigt. – Nach Erlaß dieses Gesetzes durch die Reichsregierung ist die Verbrauchergenossenschaftsfrage dem wirtschaftspolitischen Meinungsstreit entzogen. Für die in Verfolg der Ausführung dieses Gesetzes zu treffenden Maßnahmen ist allein der Reichswirtschaftsminister zuständig, der zur Durchführung aller weiteren Maßnahmen in der Verbrauchergenossenschaftsfrage bevollmächtigt ist.“

⁶ Es folgt die Einzelbegründung. – Verabschiedung des Gesetzes s. Dok. Nr. 159 P. 7.

Zitierhinweis

Nr. 158 Allgemeine Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes über Verbrauchergenossenschaften. 20. Mai 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d158>